

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2291/2532

นางจรินทร์ ศรีจันทร์งาม

โจทก์

พันตรีสงคราม ม้าถาวร

จำเลย

นางจรินทร์ ศรีจันทร์งาม โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 224

ความว่า โจทก์ได้ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาไว้เนื่องจากโจทก์ไม่พอใจที่จะอุทธรณ์คำสั่งอีกต่อไป จึงขอถอนคำร้องดังกล่าว โปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยแถลงไม่คัดค้าน (อันดับ 99)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 84 แผ่นที่ 2)

โจทก์ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับฎีกา (อันดับ 87 แผ่นที่ 2)

ศาลฎีกาทำคำสั่งเสร็จและส่งไปศาลชั้นต้นเพื่อนัดคู่ความฟังแล้วในวันนัดฟังคำสั่งศาลฎีกา โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว โดยทนายโจทก์ผู้ลงชื่อในคำร้องมีอำนาจถอนฟ้องได้ (อันดับ 97,3)

คำสั่ง

อนุญาตให้โจทก์ถอนคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ได้

อนุญาตให้โจทก์ถอนคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ได้

(อากาศ บำรุงชีพ-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ